El Confidencial

EMPLEO · EL CONFIDENCIAL

VIERNES, 6 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 20:13 H

Huelga general del 11 de noviembre: qué derechos tienen los trabajadores y qué pueden hacer las empresas

La huelga general del 11 de noviembre genera incertidumbre. Los trabajadores deben conocer las deducciones en nómina, el blindaje legal frente a sanciones y su derecho a parar. Las empresas no pueden contratar personal temporal ni exigir preaviso

JORGE GARCÍA GONZÁLEZ · **EMPLEO**



La candidata de Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, sostiene una pegatina relativa a la huelga general del 11N. (Foto: EFE/Jorge Zapata)

La huelga general del 11 de noviembre sitúa en el centro del debate qué derechos asisten a los trabajadores y qué margen de actuación tienen las empresas durante la jornada de paro. La movilización de 24 horas, que abarca desde las 00.00 hasta las 24.00 horas del próximo miércoles, busca reivindicar el acceso a una vivienda digna y la recuperación del poder adquisitivo mediante la subida de salarios y pensiones. A nivel jurídico, la participación individual está blindada como derecho fundamental bajo el artículo 28.2 de la Constitución Española y el artículo 6.1 del Real Decreto-

ley 17/1977. Las compañías tienen prohibido sancionar, despedir o tomar represalias contra quienes secunden la protesta, recordando los manuales legales que "la empresa no puede exigir a la plantilla que comunique anticipadamente si participará en la huelga, ni presionar a los trabajadores para que revelen su decisión". Esta voluntariedad absoluta implica que nadie está obligado a desvelar sus planes con antelación, garantizándose la confidencialidad de cada empleado ante la dirección.

El cómputo de la jornada laboral presenta particularidades técnicas en aquellos centros que operan a turnos continuos o rotativos. El calendario fija que la protesta arrancará con el primer turno de trabajo, con independencia de que su hora de entrada sea previa a la medianoche del día 11, y se dará por concluida con el término del último relevo, aun cuando este rebase las 24.00 horas de esa misma fecha. Asimismo, la normativa laboral estipula que el día 10 de noviembre cesará la actividad de aquellos empleados cuyas funciones estén orientadas a la elaboración de suministros o servicios con impacto directo en la jornada del paro. A quienes opten por no secundar la convocatoria se les debe garantizar el libre acceso a sus puestos habituales, quedando vetado cualquier intento patronal de clausurar el centro salvo circunstancias extraordinarias de violencia, daños o desórdenes productivos graves.



La delimitación operativa entre los servicios mínimos y las labores de mantenimiento genera frecuentes discrepancias en los centros de producción. Mientras los servicios mínimos aseguran prestaciones comunitarias esenciales fijadas por la autoridad gubernativa a través de resolución motivada, el mantenimiento busca salvaguardar las instalaciones para permitir la reapertura posterior. La legislación puntualiza de manera taxativa que "los servicios de seguridad y mantenimiento deben limitarse a las tareas imprescindibles para garantizar la seguridad y el mantenimiento de las instalaciones, por lo que no pueden utilizarse para mantener la producción o la actividad habitual durante la huelga". Para fijar estos últimos efectivos, la dirección está obligada a entablar una negociación de buena fe con la representación sindical; solo ante un desacuerdo insalvable o una negativa social a dialogar podrá designarlos unilateralmente bajo criterios objetivos y justificados.

Las facultades de gestión empresarial sufren restricciones sustanciales encaminadas a salvaguardar la efectividad de la movilización frente al esquirolaje interno o externo. Los directores de departamen-

to y mandos intermedios no pueden redistribuir tareas para compensar la ausencia del personal ausente, dictaminándose que "las empresas no podrán reorganizar los turnos, las jornadas, las funciones o los centros de trabajo para que otros empleados o los mandos asuman las tareas de los huelguistas con el objetivo de neutralizar el paro". Esta interdicción opera con total vigencia incluso si determinados empleados no huelguistas se prestan de manera voluntaria a cubrir esos cometidos vacantes. Del mismo modo, la legislación prohíbe de forma terminante a las compañías la contratación de personal foráneo o la derivación de cometidos a empresas de trabajo temporal (ETT) para reemplazar a las personas que hayan decidido sumarse a la convocatoria.



El impacto sobre el salario y la cobertura de protección social constituye otra de las áreas clave para las plantillas que opten por movilizarse. Al secundar la jornada reivindicativa, la relación de trabajo no se extingue pero experimenta una suspensión temporal que exonera al asalariado de prestar sus servicios y a la patronal de retribuirlos. El recorte en la nómina debe ceñirse con exactitud matemática al

tiempo no trabajado y a los complementos salariales proporcionales devengados en ese tramo, quedando expresamente prohibido tocar el cómputo de los días de descanso anual o su retribución ordinaria. Desde la perspectiva previsional, el empleado pasa a situarse en una condición de alta especial en la Seguridad Social con la obligación de cotizar suspendida y sin posibilidad de acceder a prestaciones contributivas de desempleo durante las horas de inactividad.

La labor que despliegan los comités y delegados en las puertas de las fábricas u oficinas está amparada siempre que se mantenga dentro de los márgenes de la persuasión cívica. Las directrices sobre el ejercicio colectivo aclaran con nitidez que "los piquetes informativos están permitidos cuando desarrollan tareas pacíficas de información, propaganda y persuasión", perdiendo cualquier amparo constitucional si derivan en agresiones, actos de intimidación o bloqueos físicos que impidan la entrada de quienes decidan acudir a su jornada normal. Tanto plantillas como gabinetes jurídicos encaran esta cita del 11 de noviembre con las reglas del juego claramente definidas sobre la mesa: respeto escrupuloso a la decisión individual de sumarse o no a las protestas y salvaguarda íntegra de la legalidad laboral vigente.

Fuente: https://www.elconfidencial.com/empleo/2026-11-06/huelga-general-11-noviembre-derechos-trabajadores-que-hacer-empresas-1qrt_4460795/
Recorte generado el 8/11/2026, 6:08:53 · sin publicidad ni recomendaciones.